

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO - ELMIO (SAFETECH 4)

Bienvenido a **www.elmio.app** (en adelante, el “Portal”), una plataforma tecnológica dedicada a la prestación de soluciones gerenciales a través de nuevas tecnologías. El Portal es operado por **SAFETECH 4, C.A.**, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, con RIF J504188727.

1. Definición del Servicio y Marketplace

elmio.app funciona exclusivamente como una plataforma tecnológica de intermediación que conecta a empresas y profesionales (en adelante, los “Anunciantes”) con usuarios interesados en sus servicios.

- **Alcance:** El objeto principal incluye productos de pago, almacenamiento de dinero, canalización de microcréditos digitales, servicios de seguros y asesoría técnica o gerencial.
- **Naturaleza Jurídica:** La Empresa no es una institución financiera, ni una aseguradora, ni presta servicios profesionales de forma directa; su función se limita a facilitar el contacto y la transacción digital entre terceros.

2. Exención de Responsabilidad y Diligencia del Usuario

Dado que el Portal facilita el acceso a contenidos de terceros que no son controlados por la Empresa:

- **Verificación:** Los Usuarios son los únicos responsables de realizar su propia diligencia debida, verificar credenciales, reputación y legalidad de los Anunciantes antes de cualquier contratación.
- **Contenido de Terceros:** La Empresa no verifica ni respalda el contenido de los anuncios (textos, imágenes o videos) y no asume responsabilidad sobre la ejecución de los servicios ofrecidos por los Anunciantes.
- **Garantías:** La Empresa no garantiza la calidad, seguridad o legalidad de los productos o servicios anunciados.

3. Cuentas y Registro de Usuarios

- **Responsabilidad:** El Usuario es responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y contraseña, aceptando la responsabilidad de todas las actividades que ocurran bajo las mismas.
- **Capacidad Legal:** El Portal comercializa servicios para adultos. Los menores de 18 años solo

podrán utilizar el Portal bajo la supervisión de un padre o representante.

- **Derecho de Reserva:** La Empresa se reserva el derecho de rechazar servicios, cerrar cuentas o eliminar contenido a su entera discreción.

4. Comunicaciones Electrónicas

Al utilizar el Portal o enviar mensajes, usted da su consentimiento para recibir comunicaciones de nuestra parte de forma electrónica (correos, textos, avisos push). Usted acepta que estos avisos electrónicos cumplen con cualquier requisito legal de que dicha comunicación sea por escrito.

5. Propiedad Intelectual y Licencia de Uso

- **Protección:** Todos los contenidos del Portal (logos, software, marcas, gráficos y diseños) son Propiedad Intelectual de la Empresa o sus aliados y están protegidos por la ley.
- **Licencia Limitada:** Se otorga al Usuario una licencia limitada, no exclusiva y no transferible para uso personal y no comercial.
- **Prohibiciones:** No se permite la reproducción, venta o explotación comercial del servicio sin consentimiento escrito. Queda estrictamente prohibido el uso de minería de datos, robots o herramientas de extracción de información.

6. Logística y Envíos

En caso de que los servicios incluyan la entrega física de bienes:

- **Terceros Autorizados:** El servicio de envío será prestado por empresas especializadas debidamente autorizadas, quienes serán las responsables de la adecuada entrega y de responder por daños durante el transporte.
- **Obligación del Usuario:** El Usuario debe proporcionar una dirección de envío precisa y completa para evitar retrasos.
- **Costos:** Los costos de envío serán determinados por las agencias de transporte y podrán ser bajo la modalidad de cobro en destino según se indique en la plataforma.

7. Limitación de Responsabilidad Tecnológica

- **Disponibilidad:** La Empresa no garantiza que el Portal esté libre de virus o fallas de interrupción por causas ajenas o problemas de Internet.
- **Daños:** En ningún caso la Empresa, sus afiliadas o empleados serán responsables por daños indirectos o consecuenciales derivados del uso del Portal.

8. Ley y Jurisdicción Aplicable

Estos Términos y Condiciones se rigen por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Cualquier controversia será sometida a los tribunales competentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.